

1500326-68.2022.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175124/2022 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 25821439 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 2175124 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE ALVES

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademar Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500326-68.2022.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500326-68.2022.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175124/2022 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 25821439 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 2175124 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 329 do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia de fls. 84/85, no dia 28 de junho de 2022, por volta das 19h30min, na Rua Magnetita, nº 211, nesta cidade e comarca de

Cabreúva/SP:

[...] agindo com dolo direto, trazia consigo, para entregar e fornecer ao consumo de terceiros, 01 invólucro plástico, contendo 7.19 gramas de cocaína e 56 microtubos, contendo 9.96 gramas de cocaína, na forma de Crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, fruto do comércio espúrio, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e auto de constatação preliminar de droga de fls. 20/22. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, GABRIEL HENRIQUE ALVES, qualificado à fl. 40, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra o funcionário público WILSON MENDES e FREDERICO ÁLVARO DE LIMA E SILVA OLIVEIRA, competentes para executá-lo.

Segundo o apurado, o denunciado trazia consigo o material entorpecente com o objetivo de fornecê-lo ao consumo de terceiros, quando foi flagrado pelos policiais civis WILSON MENDES e FREDERICO ÁLVARO DE LIMA E SILVA OLIVEIRA.

Os agentes públicos realizavam investigações relativas ao tráfico de drogas no município de Cabreúva. Com efeito, diante de informações acerca ocorrência da prática ilícita na Rua Magnetita, foram até o local em uma viatura descaracterizada. Ato contínuo, perceberam que o denunciado portava uma bolsa preta e realizava a venda de entorpecente para um consumidor. Diante da situação de flagrância, os policiais se aproximaram, ocasião em que visualizaram o imputado realizando outra operação de venda.

Nesse contexto, Wilson e Frederico se identificaram como policiais e emitiram a ordem de prisão em flagrante. Sucede que, GABRIEL, resistindo à execução do ato legal, entrou em luta corporal com os policiais, causando lesões corporais no policial Wilson Mendes, descritas no exame de corpo de delito de fl. 79/80.

GABRIEL conseguiu empreender fuga, mas foi seguido pelos agentes públicos até que, ao entrar em um canteiro de obras, desequilibrou-se e caiu, sendo preso em flagrante logo em seguida. A bolsa preta, que estava na posse de GABRIEL, foi recuperada e, dentro dela, encontrados os entorpecentes apreendidos e ainda a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais), fruto do comércio ilícito.

O denunciado foi levado até um posto de saúde, pois se lesionou quando caiu no canteiro de obras (laudo fl. 77/78). No caminho, confessou a traficância e afirmou que fugiu para não ser preso novamente, pois é reincidente.

Após oferecimento da denúncia, o réu apresentou defesa prévia (fls. 87/90), tendo sido a denúncia recebida às fls. 122/126.

A audiência de instrução foi realizada em 08 de setembro de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. O Ministério Público manifestou-se em alegações orais, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa, manifestou em alegações finais, por memoriais (fls. 170/184).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da investigação, tendo em vista que os policiais civis realizavam apurações no local dos fatos referente ao tráfico de drogas, oportunidade em que encontraram o acusado em estado de flagrância conforme descrito na denúncia. A partir de então, passou-se a ser conduzido regularmente a investigação, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 96/98), do laudo de constatação (fls. 20/22), do boletim de ocorrência (fls. 03/05) e do laudo de exibição e apreensão (fls. 17).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

A testemunha Frederico Álvaro de Lima e Silva Oliveira, policial civil, ouvida em juízo, narrou que foram ao local dos fatos averiguar informação obtida de ocorrência de tráfico de drogas, fizeram campana com viatura descaracterizado a uma distância aproximada de 20 metros de um rapaz com uma pochete preta encostado em um carro. Durante o monitoramento uma ação de compra e venda foi realizada, resolveram

abordar o acusado, no momento em que saíram da viatura para ir em direção do acusado, viram uma segunda compra e venda ser realizada. Quando chegaram próximo ao acusado se apresentaram como policiais, o acusado resistiu à prisão, a testemunha foi empurrada, tentou segurá-lo pela jaqueta, porém o acusado conseguiu escapar, jogou a bolsinha no chão, o outro policial Wilson tentou segurá-lo também, mas não conseguiu, sendo lesionado, o acusado empreendeu fuga em direção a um terreno com vários materiais de construção, sem iluminação alguma, conseguiram alcançar o acusado que havia tropeçado e caído em um lugar que havia madeira. Levaram o acusado para o UPA de Cabreúva para prestarem os primeiros socorros, durante o percurso o acusado confirmou que estava vendendo entorpecentes e tinha corrido porque tinha acabado de sair da prisão e não queria ser preso novamente. Com ele foi encontrado R\$ 30,00 em dinheiro, na pochete 14 porções de cocaína e 56 porções de crack.

A testemunha Wilson Mendes, policial civil, ouvida em juízo, narrou que no dia dos fatos estavam em uma viatura descaracterizada, quando viram um rapaz se aproximando do acusado que estava com uma pochete, realizaram “trocas de mãos”, decidiram abordá-lo, na ida da abordagem viram se repetir a mesma ação. Quando se identificaram como policiais, ele tentou se evadir, ao tentar agarrá-lo a testemunha foi queimada no pescoço por um cigarro, o acusado saiu correndo e entrou em um terreno baldio, chegando no local, encontraram o acusado caído. Na pochete foram encontradas as drogas e dinheiro.

Por sua vez, a testemunha de defesa Ana Inácia Gonçalves, ouvida em juízo, alegou que conheceu o acusado em um evento há dois meses, no dia dos fatos estava em seu quarto quando ouviu barulhos de pessoas brigando e vizinhos gritando, saiu para a rua, viu os policiais saindo do terreno com o acusado que estava sujo de sangue e quase desmaiado, colocando-o no carro. Esclareceu que antes do ocorrido, tinha visto o acusado na rua, oportunidade que mandou mensagem para se encontrarem na casa da Paloma, sua amiga, pediu para o acusado comprar maconha, dando-lhe dinheiro.

Do mesmo modo, a testemunha de defesa Paloma Aparecida de Moraes, ouvida em juízo, alegou que não presenciou os fatos, somente ouviu o que aconteceu na rua.

Esclareceu que a Ana estava na sua casa, quando ligou para o acusado pedindo para ele comprar cigarro de maconha, ele foi na casa dela pegar o dinheiro, a Ana saiu logo atrás, quando começou a escutar gritarias vindos da rua, depois seu irmão contou que tinham pego o Gabriel.

Por fim, a testemunha de defesa Marcos Paulo Roncaglia de Moraes, afirmou conhecer o acusado de vista, presenciou a ação policial no dia dos fatos, disse que viu o acusado na rua junto com dois menores, quando os policiais tentaram agarrá-lo e o acusado tentou fugir e entrou em um terreno, quando ouviu gritos e barulho de briga, depois os policiais saíram do terreno colocando-o no carro.

O acusado, interrogado em juízo, negou a prática delitiva.

Ouvidos os policiais civis em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos policiais civis merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas. As testemunhas de defesa não trazem uma versão capaz de desconstituir a realidade apontada nos autos. Além disso, as testemunhas Ana e

Paloma alegam que o acusado comprava maconha para elas, comprovando seu envolvimento com o tráfico.

Ademais, é inequívoco que os materiais entorpecentes se destinavam à traficância, considerando-se a quantidade e a variedade da droga apreendida.

Dessa forma, as provas são unívocas e precisas no sentido de que o réu, como consta da denúncia, trazia consigo, para entregar e fornecer ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes e que ainda ofereceu resistência à prisão.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (F.A. de fls. 44/49 e certidão de fls. 50/53, processo nº 0004515-13.2015.8.26.0080, motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante de reincidência (F.A. de fls. 44/49 e certidão de fls. 50/53, processo nº 0004755-47.2017.8.26.0495), impondo-se a majoração da pena inicialmente imposta em 1/6, atingindo, portanto, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, por ostentar maus antecedentes e ser reincidente, entendo não ser cabível a hipótese de diminuição de pena prevista pelo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, tornando-se definitiva a pena imposta em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal, até porque o acusado foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Do delito previsto no art. 329 do Código Penal

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (F.A. de fls. 44/49 e certidão de fls. 50/53, processo nº 0004515-13.2015.8.26.0080, motivo pelo qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante de reincidência (F.A. de fls. 44/49 e certidão de fls. 50/53, processo nº 0004755-47.2017.8.26.0495), impondo-se a majoração da pena inicialmente imposta em 1/6, atingindo, portanto, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Finalmente, em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena fixada em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

O regime inicial para este delito será o semiaberto, por se tratar de condenado reincidente, o que também impossibilita sua conversão em restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso II do Código Penal, sendo igualmente a suspensão condicional da pena, nos termos do inciso I do art. 77 do Código Penal.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, por se tratarem de penas de natureza distintas (reclusão e detenção), inicialmente executar-se-á a de reclusão e, após a de detenção.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública contra GABRIEL HENRIQUE ALVES, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo no cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso

no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, condenando-o igualmente, em concurso material ao delito acima especificado, pelo crime de resistência, previsto pelo art. 329 do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"), ressalvada eventual gratuidade judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA